

개 선

1. 제 목 : 인권침해 및 직장 내 괴롭힘 처리절차 개선
2. 소관부점 : 준법경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조에 따라 인권경영 및 윤리경영 업무를 총괄하고 있고

「인권경영 이행세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제17조에 따라 준법경영 실장은 인권경영책임관으로서 같은 세칙 제16조¹⁾의 직무를 총괄하고 있으며,

같은 세칙 제31조에 따라 준법경영실은 인권침해 사건의 신고접수 및 처리, 제32조부터 제54조에 따른 직장 내 괴롭힘 사건의 신고접수 및 처리, 피해자 보호 등의 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

1) 「인권경영 이행세칙」 제16조(기본계획 수립) 주무부점장은 인권경영을 실천하기 위한 연간 기본계획을 수립하여야 하며, 연간 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 인권보호·존중 기본 방향 및 목표
2. 인권보호·존중 추진전략 및 과제
3. 인권영향평가 추진계획
4. 그 밖에 인권보호와 존중을 위해 필요한 사항

「근로기준법」 제76조의3제3항에 따르면 사용자는 직장 내 괴롭힘 사건과 관련하여, 피해를 입은 근로자뿐만 아니라 피해를 입었다고 주장하는 근로자까지 포함한 개념인 “피해근로자 등”에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등의 적절한 보호조치를 하여야 하고

고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」에 따르면 회사는 직장 내 괴롭힘으로 신고된 사건이 조사결과 직장 내 괴롭힘 행위에 해당되지 않는 것으로 확인되더라도 피해자의 신체적, 정신적 고충에 대하여 관리할 필요가 있다고 안내하고 있다.

따라서 직장 내 괴롭힘 조사 및 구제 주무부점인 준법경영실은 신고된 직장 내 괴롭힘 사건과 관련하여 동 사건이 최종적으로 관련 규정에 따른 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않더라도 피해자가 관련 제도의 보호를 받을 수 있도록 필요한 조치를 취할 필요가 있다.

한편, 내규의 제·개정 시에는 「내규관리세칙」 제33조에 따라 부패 영향평가를 실시하여야 하며, 이 과정에서 소관부서가 업무처리의 예측 가능성과 소극행정 유발 가능성을 자체점검 하도록 하고 있다. 이러한 취지에 비추어 봤을 때 내규는 정하고 있는 절차가 예측가능하도록 명확해야 하고, 근거부족으로 인한 소극행정이 발생하지 않도록 유지될 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 공사의 직장 내 괴롭힘을 포함한 인권침해 사건 신고 접수 및 처리절차 관련 내규를 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이

확인되었다.

세칙에 따르면 누구든 인권침해 사건 발생 시 같은 세칙 제31조²⁾에 따라 인권경영책임관에게 신고할 수 있는데, 인권경영책임관은 신고 사항을 확인하여 인권침해에 해당할 경우 감사의뢰하고, 해당하지 않는 경우 민원처리로 종결한다.

한편, 직장 내 괴롭힘 사건 발생 시에는 같은 세칙의 다른 조항인 제34조³⁾에 따라 신고할 수 있고, 신고가 접수되면 세칙 제33조에서 규정하고 있는 절차를 따르게 되며([표 9] 나 참고), 사건이 접수되고 정식조사 종료 시 까지 세칙 제50조에 따라 피해자 보호를 위한 조치를 하여야 한다.

[표 9] 인권침해 사건 및 직장 내 괴롭힘 사건 처리절차 비교

-
- 2) 「인권경영 이행세칙」 제31조(인권침해의 신고 및 처리) ① 누구든지 제19조 위반 사실에 대해 다음 각 호의 신고서에 따라 공사 신고접수 창구(통합사무자동화시스템 및 공사의 홈페이지에 위치한 신고채널을 말한다. 이하 같다) 또는 인권경영책임관에게 신고할 수 있다. 다만, 법령 및 내규에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.
1. 인권을 침해당했거나, 다른 직원의 인권이 침해당한 사실을 알게 된 경우 : 별지 제5호서식의 직장 내 괴롭힘 등 인권침해 신고서(이하 생략)
- 3) 「인권경영 이행세칙」 제34조(직장 내 괴롭힘의 신고·접수·취하) ① 임직원은 제32조를 위반하여 직장 내 괴롭힘을 당했거나 타인이 괴롭힘을 당한 사실을 알게 된 경우 공사 신고접수 창구 또는 별지 제5호서식의 직장 내 괴롭힘 등 인권침해 신고서에 따라 인권경영책임관에 신고할 수 있으며 인권경영책임관은 지체없이 신고를 접수해야 한다.

“기재 생략”

신고방법의 경우, 일반적인 인권침해 사건과 직장 내 괴롭힘으로 분류되는 사건 모두 동일하게 공사 신고접수 창구를 통하거나 공통된 양식인 별지 제5호 서식을 인권경영책임관에게 제출하여 신고할 수 있는데,

신고된 사항은 인권경영책임관이 세척 제31조제2항에 따라 인권침해 여부를 확인하여 인권침해가 있다고 판단되는 경우 인권침해 사건 절차를 따르게 되고, 동 사안이 세척 제32조⁴⁾에 열거된 직장 내 괴롭힘에 해당

-
- 4) 「인권경영 이행세칙」 제32조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 임직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 안 된다.
- ② 금지되는 직장 내 괴롭힘은 다음 각 호와 같다.
1. 폭행하거나 협박하는 행위
 2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언을 하는 행위
 3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
 4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 업무외적인 용무를 지시하는 행위
 5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
 6. 집단적으로 따돌리거나 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사 결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
 7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 허드렛일만 시키는 행위
 8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
 9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을

한다고 볼 수 있는 경우 직장 내 괴롭힘 사건 처리절차를 따르게 된다.

한편, 직장 내 괴롭힘 처리 절차를 따르게 될 경우 신고된 사항이 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 여부는 최종적으로 세척 제44조에 따라 인권침해구제위원회에서 심의 의결하도록 되어있다.

위와 같이 현행 세척에서는 직장 내 괴롭힘 해당 여부를 인권침해 구제위원회에서 심의 및 의결하도록 되어있음에도 불구하고, 실무적으로는 둘 중 하나의 절차를 개시하기 위해 인권경영책임관이 사전적으로 직장 내 괴롭힘 여부를 분류할 수 밖에 없는 구조적 한계가 존재하며,

이에 따라 신고사항이 최초 접수 단계에서 단순 인권침해 사건으로 분류되는 경우 정식조사 및 인권침해구제위원회의 심의, 피해자 보호조치 등을 받을 기회가 제한될 위험이 있다.

실제로 2024. 11. 14. 레드휘슬을 통해 준법경영실로 접수된 사건⁵⁾의 경우 피해자가 최초 신고 시 신고유형을 “인권침해(직장 내 괴롭힘) 행위⁶⁾”로 지정하여 신고하여([그림 2] 참조) 세척 제44조에 따른 인권침해 구제위원회의 직장 내 괴롭힘 여부 심의가 필요한 사안임에도 단순 인권침해 사건으로 처리된 사실이 확인되었다.

[그림 2] 2024. 11. 14. 레드휘슬 신고센터 신고내역 발췌

악화시키는 행위
5) “기재 생략”

6) 레드휘슬 헬프라인 신고 시 신고자는 신고유형을 이하 6가지 중 하나로 분류하여 신고할 수 있음
(①부패·비위행위 ②갑질행위 ③인권침해(직장 내 괴롭힘) 행위 ④성희롱 성폭력 ⑤기타 비윤리적 행위 등 ⑥업무개선건의 및 임직원 칭찬사례)

“기재 생략”

이 같이 신고자가 직장 내 괴롭힘으로 신고한 사안이 단순 인권침해 사건으로 분류되는 경우 세칙 제50조⁷⁾에 근거한 근무장소의 변경, 유급 휴가, 심리상담 및 분리조치 등 피해자 보호를 받기 어렵게 되며, 신고자의 입장에서 본인이 신고한 사항이 어느 절차에 따라 진행될지 사전에 알기 어렵기 때문에 절차의 예측 가능성 및 처리결과에 대한 수용성 하락의 문제가 발생할 수 있다.

따라서, 피해자 중심의 보호를 위하여 최초 신고 시 사건의 유형을 명확히 구분할 수 있도록 신고서 양식을 구분하거나, 이원화된 처리

-
- 7) 「인권경영 이행세칙」 제50조(피해자의 보호) ① 공사는 제34조에 따라 사건이 접수된 이후 정식조사 종료 시까지 피해자가 요청하는 등 필요한 경우에는 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 피해자의 의사에 반하는 조치를 하여서는 안 된다.
- ② 공사는 피해자의 피해 회복을 위해 심리상담 등 필요한 지원을 하여야 한다.
- ③ 제47조제1항에 따라 직장 내 괴롭힘으로 인정되는 경우, 공사는 피해자의 보호를 위해 필요한 경우 피해자와 행위자의 근무장소를 사건이 종결된 때부터 5년 이상 분리조치한다.
- ④ 제47조제1항에 따라 직장 내 괴롭힘으로 인정되지 않은 경우에도 구제위원회 위원이 제46조제1항제4호의 분리조치 의견을 제시한 경우, 인권경영책임관은 인사업무 담당부서에 분리조치에 대한 협조를 요청할 수 있다.

절차를 정리하는 등의 제도개선이 필요할 것으로 판단된다.

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과를 수용하였으며 인권침해 및 직장 내 괴롭힘 사건 관련 처리절차를 보완하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 직장 내 괴롭힘 행위 신고사항 등이 적절히 처리되고 피해자에게 필요한 제도적 지원이 보장되도록 관련 제도를 점검하고 개선하시기 바랍니다. (개선)

